عنه (اواستيقظ) اى النائم المريض بعد نومه الباعث على الاحرام عنه (لزمه مباشرة الافعال) أى بقية أعمال الحج وكذا اجتناب المحظورات (وان لم يفق فقيل لايجب) أى على الرفقاء (ان يشهدوا به) بضم أوله اى يحضروه (المشاهد) اى المشاعر (كالطواف) أى طواف الزيارة (والوقوف) أى بعرفة يعنى وسائر الواجبات من وقوف مزدلفة ورمى الجمرة والسعى وانما اقتصر على الركنين لانهما المهم فى صحة الحج (بل مباشرة الرفقة) بضم فسكون ويجوز تثليث الراء وهم جماعة يترافقون فى الطريق (تجزيه) لان عهد المرافقة قام مقام الامر بالنيابة وهذا القول اختاره جماعة وجعله صاحب المبسوط الاصح وفى العناية الاصح أن نيابتهم عنه فى اداله صحيحة الا ان احضاره أولى لامتعين وقيل لاتتأدى بأداء رفقته واليه مال قاضيخان وصاحب البدائع وغيرهما فى فتاوى قاضيخان لو أحرم بالحج ثم أغمى عليه فطافوا به حول البيت على بعير وأوقفوه بعرفات ومزدلفة ووضعوا الاحجار فى يده ورموا به وسعوا به بين الصفا والمروة جاز يعنى والا فلا لكن عن محمد لو رمى عنه بالاحجار ولم يحمل الى موضع الرمى جاز والافضل ان يرمى الجمار بيده ولايجوز ان يطاف عنه حتى يحمل الى الطواف ويطاف به وكذا الوقوف بعرفة انتهى كلامه وهذا التفصيل حسن جدا واليه اشار المصنف بقوله (وقيل يجب حمله فى الطواف) اى طواف الافاضة بأن يحمله الرفيق على ظهره اوظهر غيره وينوى عنه الطواف فى اوله (والوقوف) اى باحضاره فى موقف عرفة ولو ساعة ليكون اقرب الى اداله لو كان مفيقا واليه مال شمس الأئمة السرخسى (لافى الرمى ونحوه) من وقوف المزدلفة والسعى لكونهما من الواجبات وهى دون الاركان فى الاعتبارات (ولو اغمى عليه بعد الاحرام) أى بعد تحقق احرامه لنفسه (فحمله متعين) أى على رفقائه (وفاقا) أى اتفاقا فقد ذكر فخر الاسلام انه اذا أغمى عليه بعد الاحرام فيطاف به المناسك فانه يجزيه عند أصحابنا جميعا لانه هو الفاعل وقد سبقت النية منه قال ابن الهمام ويشكل عليه اشتراط النية فى الطواف حيث لم توجد منه فالاولى أن يعلل بأن جواز الاستنابة فيما يعجز عنه ثابت فتجوز النيابة فى الافعال ويشترط نيتهم الطواف كما يشترط نيته الا ان هذا يقتضى عدم تعين حمله والشهود أى الحضور وهو الاصح على ماذكره فى محل آخر

﴿ فصل فى احرام الصبى ﴾ ينعقد احرام الصبى المميز للنفل لا للفرض اذ لاينعقد احرامه عن حجة الاسلام اجماعا فقوله فى الكبير عندنا ليس فى محله (ويصح اداؤه) اى مباشرة افعاله (بنفسه) اى دون غيره بأمره او بغير امره لعدم جواز النيابة عند عدم الضرورة (ولايصح من غيره) اى من غير الصبى المميز (فى الاداء) اى مباشرة الافعال (ولا الاحرام) على مافى البدائع من انه لايجوز اداؤه الحج بنفسه وكان حق المصنف ان يعكس فى ذكرهما حكمهما المرتب بينهما فى وضعهما حيث قدم الاحرام على الاداء شرعا (بل يصحان من وليه له) أى نيابة عنه (فيحرم عنه من كان أقرب اليه) أى فى النسب (فلو اجتمع والد وأخ يحرم له الوالد) على مافى فتاوى قاضيخان والظاهر انه شرط الاولوية وهذا كله مبنى على انعقاده نفلا لكن فى شرح المجمع وعندنا اذا أهل الصبى أو وليه لم ينعقد فرضا ولانفلا وفى الهداية مايدل على انعقاده نفلا ثم قال صاحب الهداية واختلف المتأخرون فمنع بعضهم انعقاده أصلا وقيل ينعقد ويكون حج تمرين واعتياد انتهى ويمكن الجمع بأنه لاينعقد انعقادا ملزما وينعقد نفلا غير ملزم لانه غير مكلف ففائدته التعود بعمل الخير ويتفرع عليه انه لو لم يفعل شيأ من المأمورات أو ارتكب شيأ من المحظورات لايجب عليه شئ من القضاء والكفارات ويقوى ماذكرنا فى اختلاف المسائل واختلفوا فى حج الصبى قال ابو حنيفة لايصح منه قال يحيى بن محمد معنى

(الرابعة) سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده (الخامسة) أستغفر الله العظيم الذى لااله الا هو الحى القيوم وأسأله التوبة والمغفرة وأسأله العفو والعافية (السادسة) اللهم لامانع لما أعطيت ولامعطى لما منعت ولارادلما قضيت ولاينفع ذا الجد منك الجد (السابعة) لااله الا الله الملك الحق المبين (الثامنة) بسم الله الذى لايضر مع اسمه شئ فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم (التاسعة) اللهم صل وسلم وبارك أفضل صلاتك وسلامك وبركاتك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والانبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وسائر عبادك الصالحين (العاشرة)